



지식재산권 소개

김 시 호 교수

메일: jurist4024@gmail.com



동아대학교 지식재산교육선도대학 사업단



U3

안녕하십니까? 여러분 저는 지식재산개론 담당교수 김시호입니다.

UserK, 2020-03-11

Contents

1

특허의 역사

2

지식재산권의 종류



U4

오늘은 그 두번째 시간으로써 지식재산권에 대하여 알아보도록 하겠습니다.

UserK, 2020-03-11

Chapter.

특허의 역사



U5

우선 특허의 역사에 대하여 살펴 보도록 하겠습니다.

UserK, 2020-03-11

특허의 역사

특허제도의 간접적인 유래라고 할 수 있는 독점권이나 특권 등은 '독점은 원칙적으로 이익을 낳는다'라는 생각 하에 통치자나 권력자의 보상 또는 은혜의 수단으로서 고대 그리스부터 존재하여 왔다.

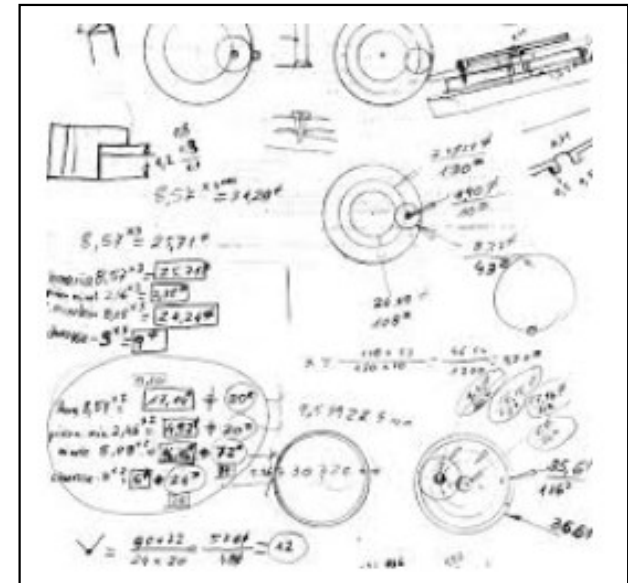
르네상스 운동이 가장 활발하였던 15세기 이탈리아의 베니스기술자들은 자신의 발명이 공개될 경우 발명에 대한 자신의 권리를 잃어버릴까 두려워했다. 그 결과 한 동안 발명의 기술적 내용은 암호 등 타인이 알아보기 힘든 방법으로 표현되었다. 하지만 이후 새로운 발명이 비밀로 숨겨져 있는 한 기술 등 지식의 발전이 어려울 것이라는 인식이 점차 확장되었고 급기야는 1474 년 베니스공국은 특허법을 시행한다. 새롭고 창의적인 장치를 잠재적인 침해자로부터 보호를 받으려면 국가에 신고해야 했다. 보호기간은 10년이였다.



특허의 역사

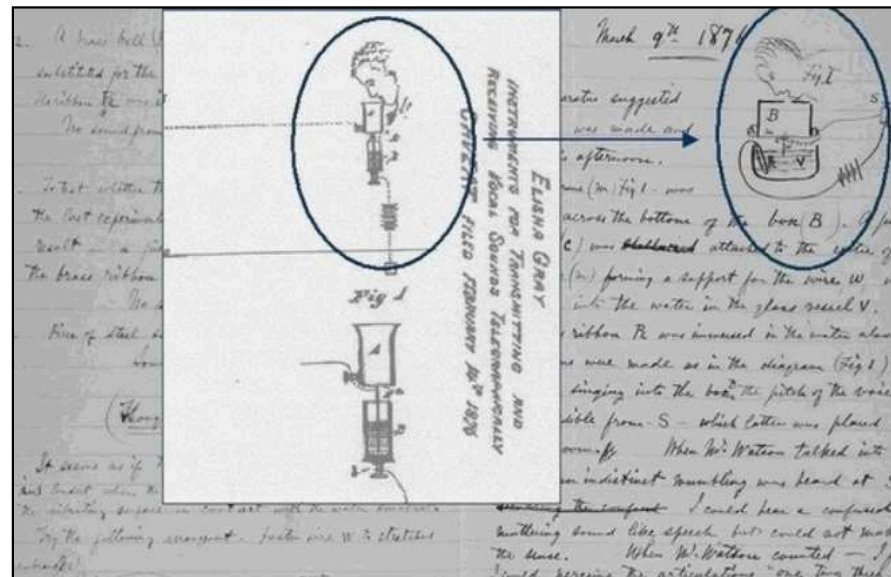
최초로 성문법화된 특허제도는 1623년에 영국에서 만들어졌다. 영국은 17세기 초, 대륙의 유럽 국가에 비하여 공업 기술에서 후진성을 면치 못했다. 반면 당시 스위스는 시계 공업과 철 가공업이 발달하였다. 영국은 이 기술을 도입하기를 원했으나 스위스 기술자들이 기술을 공개하기를 극도로 꺼렸고 한편으로 그 기술은 영업비밀(trade secret)로 잘 보호되고 있었고 reverse-engineering을 하기도 어려웠다.

이러한 기술을 습득하기 위해 영국은 특허장(Letters Patent)을 부여하고 나중에 오늘날 특허법에 해당하는 전매조례(Statute of Monopolies)로 발전시킨다. 이 법이 선포되자 강력한 독점권을 기대한 유럽대륙의 기술자들은 영국으로 몰려들었고 독점권을 얻는 대가로 그들의 노하우를 문서로 공개하였다. 기술자와 이들이 가진 기술이 모여드니 자연스럽게 이를 바탕으로 영국에서는 산업혁명이 일어나 영국이 세계를 지배하게 된 원동력이 되었다.



특허의 역사

서유럽 선진국의 사례로부터 국력신장에 기술과 특허의 중요성을 간파한 미국은 독립 후 즉각 1790년 특허법을 채택한다. 초대 특허청장은 3대 대통령인 토마스 제퍼슨이었다. 초기의 출원인은 특허 기술내용을 실현한 Working model을 제출해야 했으나 번거로워 폐지하고, 1853년에는 심사를 하여 통과하는 경우 등록을 허용하는 심사주의로 전환한다. 1952년에는 특허 등록을 위한 요건으로서 진보성(Non-obviousness)의 개념을 도입하여 현대적인 특허법의 기틀을 마련한다. 디자인특허(design patent)와 식물특허(plant patent)도 특허제도에 편입한다.



세계최초 전화기 특허
(그레이엄 벨, 1876)

Chapter.

지식재산권의 종류



지식재산의 의미



지식 (知識)

- 어떤 대상에 대하여 배우거나 실천을 통하여 알게 된 명확한 인식이나 이해



지식재산 (知識財産) = 지적재산 (知的財産)

- 지식을 이용한 활동으로 인하여 발생하는 모든 재산



지식재산권 (知識財産權)

- 지식을 이용한 활동으로 인하여 발생하는 모든 재산권 <법률용어>



특허 (特許)

- 특정인에 대해 새로운 권리, 능력을 주거나 포괄적 법령 관계를 설정하는 행정 행위 <법률용어>



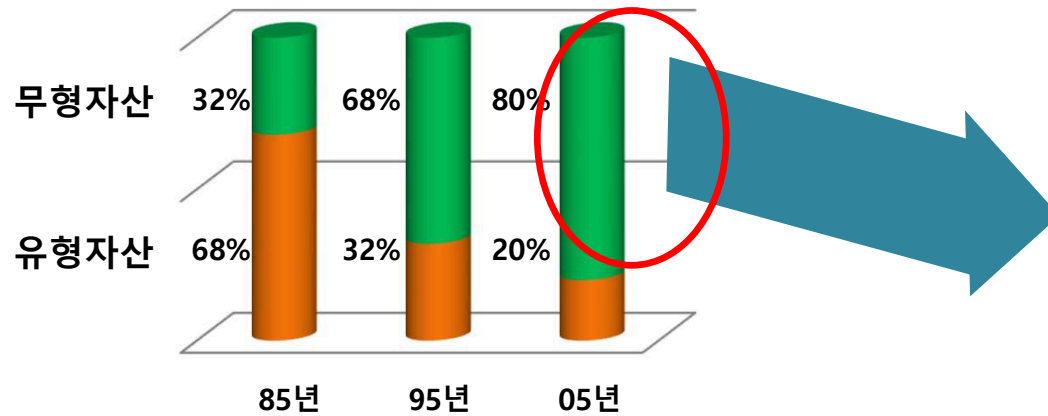
특허권 (特許權)

- 특허법, 실용신안법 등에 의하여 발명, 실용신안 등에 관한 독점적, 배타적 지배권 <법률용어>

지식재산의 의미

미국 S&P 500 기업의 시장가치

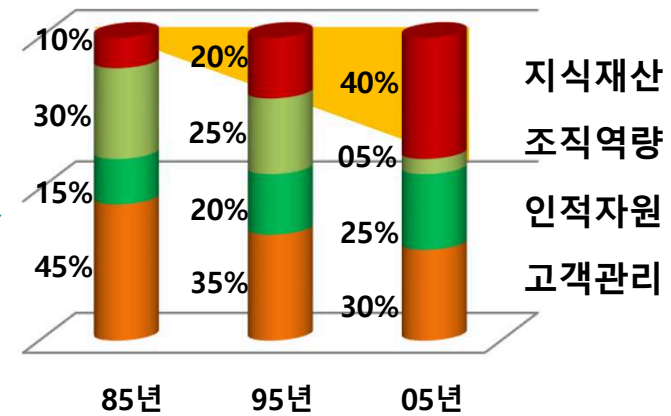
무형자산 비중 급증 (32% → 80%)



출처: Ned Davis Research, 2008

무형자산 중 지식재산 비중

지식재산 비중 급증 (10% → 40%)

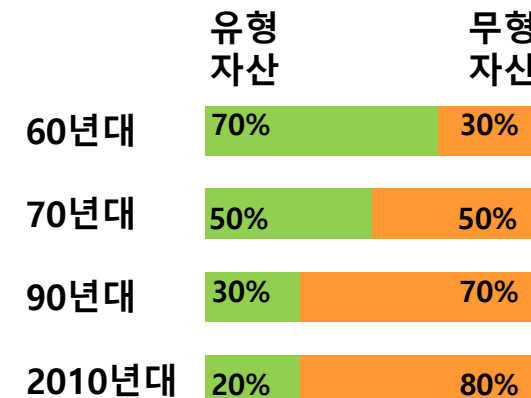


출처: The Strategy-focused Organization(Kaplan, Norton)

Why? 지식재산

= 기업 생존전략 핵심요소

= 학생 취업의 새로운 전략제시



미국기업 자산 비중, 출처: 인터브랜드

지식재산권의 종류

산업재산권	특허	자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작을 보호
	실용신안	lifecycle이 짧은 물품의 형상,구조,모양에 관한 고안의 보호
	디자인	물품의 외관에 나타난 디자인의 보호
	상표	기호,문자,도형으로 구성된 표장에 화체된 신용의 보호
저작권	저작물	저작권(창작물) 및 저작인접권(실연,방송,음반제작자의 권리)
	컴퓨터 프로그램	프로그램에 나타난 표현의 보호
신지식 재산권	반도체 배치설계권	현재 MASKWORK의 유사 저작권 보호
	영업비밀	비공지성, 비밀관리성, 유용성
	데이터베이스	창작성 유무에 상관없이 데이터베이스를 구축한 자의 노력에 대한 보상
	식물신품종	식물의 신품종에 대한 육성자의 권리보호, 주요작물의 품종성능 관리, 종자의 생산 보증 및 유통 등에 관한 사항

지식재산권의 종류

1. 특허권

특허권은 발명이란 객체를 보호하는 권리이며, 발명이란 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것을 말한다(특허법 제2조 제1호). 특허권은 특허출원이 실체심사를 거쳐 설정등록된 날로부터 발생하여, 특허출원일 후 20년까지 존속한다(특허법 제88조).

2. 실용신안권

실용신안권은 물품의 형상, 구조 또는 조합에 관한 고안이란 객체를 보호하는 권리이며, 고안은 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작을 말한다(실용신안법 제2조 제1호). 실용신안권은 실용신안등록출원이 실체심사를 거쳐 설정등록된 날로부터 발생하여, 실용신안등록출원일 후 10년까지 존속한다(실용신안법 제22조).

지식재산권의 종류

특허

엔진 제어 시스템
ABS 브레이크 시스템
지능형 현가 시스템
변속기 제조공정

(발명)



실용신안

백미러
컵 홀더
자동차 도어
의자조정장치

(고안)

지식재산권의 종류

3. 디자인권

디자인권은 디자인, 즉 물품의 디자인을 보호하는 권리이며, 디자인은 물품(물품의 부분 및 글자체를 포함한다)의 형상·모양·색채 또는 이들을 결합한 것으로서 시각을 통하여 미감을 일으키게 하는 것을 말한다(디자인보호법 제2조 제1호). 디자인권은 디자인등록출원이 설정등록된 날로부터 발생하며, 디자인등록출원일 후 20년이 되는 날까지 존속한다(디자인보호법 제191조).



지식재산권의 종류



4. 상표권

상표권은 상품의 표장, 즉 상표를 보호하는 권리이며, 상표는 상품을 생산, 가공 또는 판매하는 것을 업(業)으로 영위하는 자가 자기의 업무에 관련된 상품을 타인의 상품과 식별되도록 하기 위하여 사용하는 표장을 말한다(상표법 제2조 제 1호). 상표법의 목적은 산업발전에의 이바지뿐만 아니라 수요자의 이익 보호한다는 점에 타법과 다른 특징이 있다. 상표권은 상표등록출원이 설정등록된 날로부터 10년까지 존속되지만 다른 산업재산권과 달리 10년마다 갱신하여 존속기간을 계속적으로 연장할 수 있다(상표법 제 42조, 제43조).

지식재산권의 종류

기출 11회
(산업재산권 비교)

구 분	특허권	실용신안권	디자인권	상표권
보호대상	발명 (Invention)	고안(작은발명) (Utility Model)	디자인 (Industrial Design)	상표 (TradeMark)
예	자동차의 핵심 구 동 장치, 제어 방법 (대발명 보호)	타이어, 핸들, 전조 등 관련 장치 (소발명 보호)	자동차 외관 디자인	제네시스
보호정책	사익= 공익의 조화 (창작보호)	사익= 공익의 조화 (창작보호)	사익= 공익보호 (창작보호)	사익 < 공익보호 (선택, 수요자보호)
등록요건	신규성, 진보성, 산업성	신규성, 진보성, 산업성	신규성, 창작성, 공업성	자타상품 식별성, 등록 결격 사유
심 사	심사주의 (심사청구제도)	심사주의 (심사청구제도)	심사주의와 무심사 주의 (직물지 등)	심사주의
권리범위	특허등록청구범위, 동일성판단(원칙)	실용신안등록청구 범위, 동일성판단(원칙)	도면(또는 사진), 동일, 유사범위	상표견본, 동일(독점), 유사 (배타) 범위
존속기간	출원일부터 20년	출원일부터 10년	출원일부터 20년	등록일부터 10년 단, 갱신가능

지식재산권의 종류

5. 저작권

저작권은 인간의 사상 또는 감정을 표현한 창작물인 저작물을 보호하는 권리를 말한다(저작권법 제2조 제 1 호). 저작권은 산업재산권과 달리 별도의 출원, 등록 등의 절차나 형식의 이행을 필요로 하지 않으며 창작과 동시에 발생한다. 저작재산권은 특별히 규정한 경우를 제외하고는 저작자가 생존하는 동안과 사망한 후 70년간 존속한다(저작권법 제39조).



지식재산권의 종류

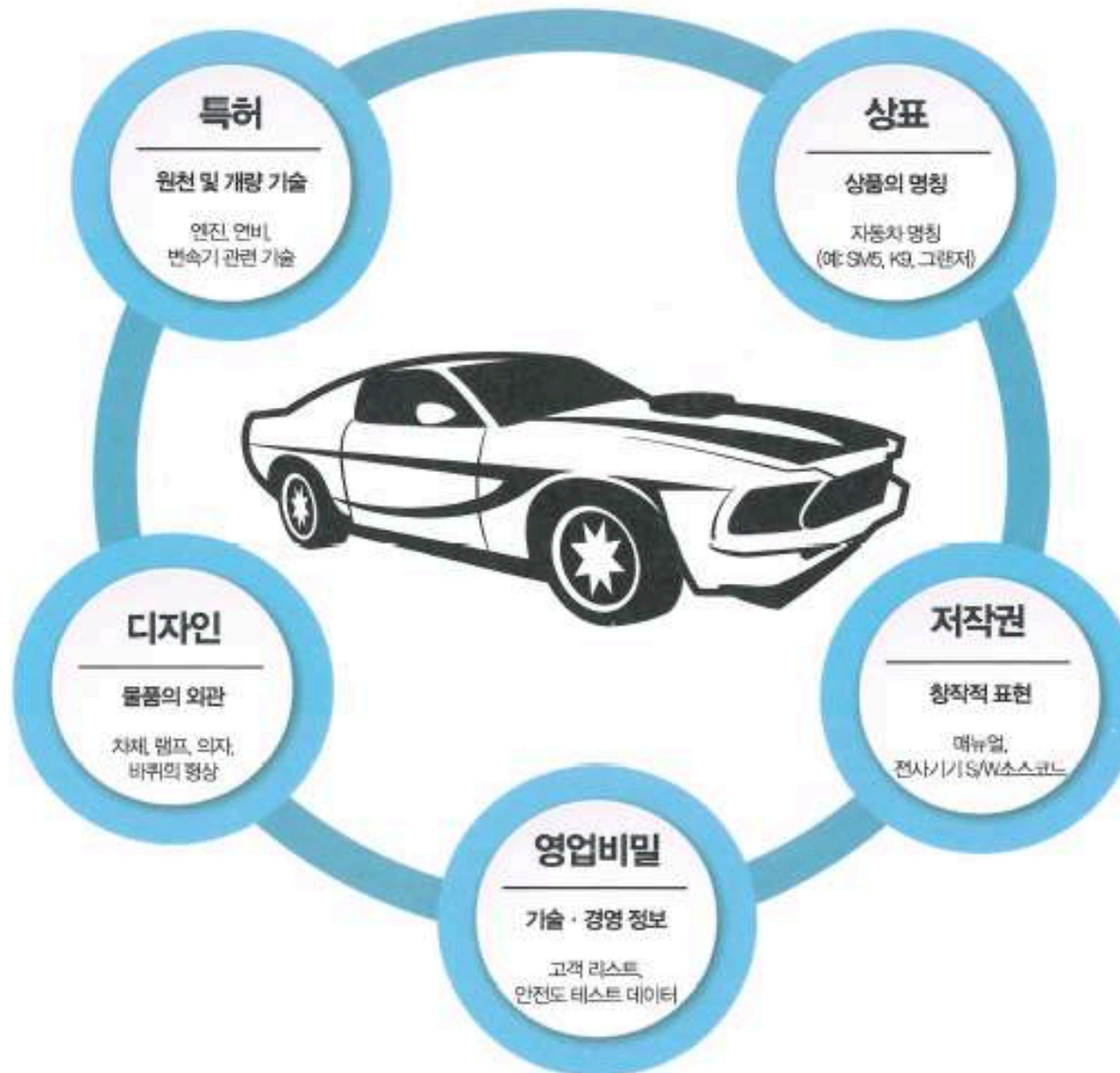
6. 부정경쟁 방지 및 영업비밀보호에 관한 법률

부정경쟁 방지 및 영업비밀 보호에 관한 법률은 국내에 널리 알려진 타인의 상표, 상호 등을 부정하게 사용하는 등의 부정경쟁행위와 타인의 영업비밀을 침해하는 행위를 방지하여 건전한 거래질서를 유지함을 목적으로 한다.

7. 민법

민법에서는 고의 또는 과실로 인한 위법행위로 타인에게 손해를 가한 자는 그 손해를 배상할 책임이 있다고 규정하고 있다. 따라서 지식재산권자는 지식재산에 대한 권리를 침해한 자에 대하여 민법상 손해배상을 청구할 수 있다(민법 제750조).

지식재산권의 종류



Thank You for Listening



동아대학교 지식재산교육선도대학 사업단

IP DongA

